

서울중앙지방법원 2026. 8. 20. 선고 2026가단806 판결 보 증금반환

서울중앙지방법원 판결

사건	2026가단806 보증금반환
원고	A
피고	B
변론종결	2026. 8. 13.
판결선고	2026. 8. 20.

주 문

1. 피고는 원고에게 200,000,000원을 지급하십시오.
2. 소송비용은 피고가 부담합니다.
3. 제1항은 가집행할 수 있습니다.

청구취지

주문과 같습니다.

이 유

원고가 2020. 9. 13. 서울 관악구 C, D호 주택에 관하여 소유자 E과 미등기전세계약을 체결하고 E에게 전세 보증금 200,000,000원을 지급한 뒤 주택의 인도와 주민등록을 마쳤는데, 이후 피고가 2021. 1. 5. E로부터 위 주택의 소유권을 양수하여 임대인 지위를 승계하였고, 위 계약이 묵시적으로 갱신된 뒤 원고가 2026. 3. 27.경 피고에게 위 전세계약의 해지의사를 통지함으로써 그로부터 3개월 뒤 해지의 효력이 발생하였으므로,

피고는 원고에게 전세보증금 200,000,000원을 반환할 의무가 있습니다.

(피고가 공시송달로 기일통지를 받고 변론기일에 출석하지 않았으므로, 민사소송법 제208조 제3항 제3호에 따라 청구를 특정함에 필요한 사항만 간략히 기재합니다)

판사 김상희